RESOLUCIÓN N°. 004 - FGE-FPX- DR-2026

Mcs. Carlos Eduardo Razo Tovar
Director De Recursos Provincial
FISCALÍA PROVINCIAL DE COTOPAXI

CONSIDERANDO:

QUE, el Artículo 75 de la Constitución establece que toda persona tiene el derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley;

QUE, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 194 de la Constitución de la República del Ecuador, establece la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo, de la Función Judicial, único e indivisible, funcionara de manera desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. El Fiscal General es su máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso.

QUE, el artículo 44 del Reglamento ibídem referido señala: "(...) La subasta inversa electrónica se realizará cuando las entidades contratantes requieran adquirir bienes o servicios normalizados cuyo cuantía supere el monto equivalente al 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado, que no se puedan contratar a través del procedimiento de Compras por Catálogo, y en la que los proveedores de dichos bienes y servicios pujan hacia la baja el precio ofertado por medios electrónicos a través del portal www.compraspublicas.eob.ec;

QUE, de conformidad con lo previsto en el primer inciso del artículo 47 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se empleará el procedimiento de subasta inversa para: "*Para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el catálogo electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizar subasta inversa en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del Portal de COMPRAS PUBLICAS. De existir una sola oferta técnica calificada o si luego de ésta un solo proveedor habilitado presenta su oferta económica inicial en el portal, no se realizará la puja y en su lugar se efectuará la sesión única de negociación entre la entidad contratante y el oferente. El único objetivo de la sesión será mejorar la oferta económica. Si después de la sesión de negociación se obtiene una oferta definitiva favorable a los intereses nacionales o institucionales, la entidad procederá a contratar con el único oferente.";*

QUE, el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone `(...) Las Entidades Contratantes deberán consultar el Catálogo Electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en el caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar

otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes y servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento (...)";

QUE, el artículo 46 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: Puja "En el día y hora señalados en la Convocatoria, se realizará la puja hacia la baja a través del portal www.cornoraseublicas.gob.ec. (...) De la Puja se dejará constancia en un informe de Resultados, elaborado por la Comisión Técnica y que será publicada en el formato establecido para el efecto en el portal www.compraspublicas.eob.ec;

QUE, el artículo 48 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: La máxima d la entidad contratante o se delegado, una vez concluido el periodo de puja o de la negociación realizada, de ser el caso, adjudicará o declara desierto el procedimiento, mediante resolución, de conformidad con la Ley.;

QUE, el segundo inciso del artículo 1 de la Resolución 052-FGE-2020 de 28 de octubre de 2020, manifiesta que los Directores de Recursos Provinciales, ejercerán las funciones previstas en el artículo 5 de la misma resolución, en los procedimientos de contratación pública para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, dentro de su circunscripción territorial…;

QUE, el último inciso del artículo 4 de la Resolución 052-FGE-2020 de 28 de octubre de 2020, establece que Las y Los Directores de Recursos Provinciales de la Fiscalía General del Estado, no actuarán como delegados sino como unidades de contratación individual, quienes serán considerados como máxima autoridad para los efectos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento…;

QUE, el artículo 5 de la Resolución 052-FGE-2010 de 28 de octubre de 2020, establece las funciones y responsabilidades que asumirán las y los delegados, así como las entidades operativas desconcentradas o unidades de contratación individual, entre las que se encuentra el literal d) suscribir la resolución de inicio de proceso;

QUE, la Unidad Administrativa Financiera de la Fiscalía Provincial de Cotopaxi, emite Certificación Presupuestaria No. 34 del fecha 26 de mayo del 2026, por el valor de USD $10,826.75 (Diez mil ochocientos veintiséis dólares americanos con 75/100), más IVA, valor correspondiente al periodo de 304 días se aplicará a la partida presupuestaria 01.00.000.001.530208 denominada “Servicios de Seguridad y Vigilancia.

QUE, mediante Memorando Nro. FGE-CGGR-DF-2026-00640-M, de fecha 27 de mayo de 2026, la Directora Financiero de la Fiscalía General del Estado, remite el documento de certificación plurianual Nro. 2670, por el valor de USD $ 4 640,03 con cargo a los fondos provenientes de la partida presupuestaria 01.00.000.001.530208 denominada “Servicios de Seguridad y Vigilancia”.

QUE, mediante Memorando Nro. FPX-UAF-2026-00548-M, de fecha 26 de mayo de 2026, la Analista Prov. Administrativo Financiero 1, de la Fiscalía de Cotopaxi, informa al Director de Recursos Provincial se cuenta con el presupuesto solicitando la

autorización del Inicio del proceso para la contratación del servicio de Seguridad y Vigilancia para la Fiscalía de Cotopaxi.

QUE, dentro del plazo estipulado para el efecto, el oferente presentó su oferta técnica en el sitio indicado en los pliegos del procedimiento;

QUE, mediante Acta de Preguntas y Respuestas del 15 de julio de 2026, se procede a dar contestación a las preguntas formuladas a través del portal www.compraspublicas,gob.ec, dentro del proceso SIE-FPX-2026-00001;

QUE, mediante Acta de Convalidación de errores de 21 de julio de 2026, se establece que la convalidación de errores para este proceso de contratación;

QUE, mediante Acta de calificación de ofertas suscrita el 27 de julio de 2026, la comisión técnica conformada para este proceso recomienda calificar y habilitar en el presente proceso a SECURITY PROTECTION VIP HALCONES HALCONSEGPRO CIA.LTDA, MAXIMA SEGURIDAD ARMADA MAXSEARM CIA.LTDA, SEGCOMPRI CIA. LTDA, BLACKHAWK SECURITY C., SECURITYMATES CIA.LTDA, DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, HALCONSECURITY CIA.LTDA

QUE, una vez llevada a cabo la puja, se evidencia en el portal que la oferta ganadora es la correspondiente al proveedor BLACKHAWK SECURITY C.L.; por lo que debe adjudicarse al mismo;

En ejercicio de mis atribuciones legales y reglamentarias;

RESUELVE:

Art. 1.- Adjudicar el contrato para el **"SERVICIO DE SEGURIDAD DE 12 HORAS - LUNES A DOMINGO DIURNO MENSUAL SIN ARMA PARA EL EDIFICIO DE LA FISCALIA PROVINCIAL DE COTOPAXI."** a la empresa **BLACKHAWK SECURITY C.L.** Una vez que ha Finalizado la puja, el valor es de USD. 11,585.00 (Once mil quinientos ochenta y cinco dólares americanos con 00/100) más IVA.

Art.2.- Disponer a la Unidad Administrativa Financiera de Cotopaxi proceda a la elaboración del correspondiente contrato, cumpliendo con la norma vigente.

Art.3.- Designar a la Ing. Nancy Rodriguez Veintimilla, para que actué como administradora del contrato que se suscribiera para este proceso.

Art.4.- Delegar a la Unidad Administrativa Financiera de Cotopaxi, la publicación de la presente resolución en el portal www.compraspublicas.gob.ec.

Dado y Firmado, en Latacunga, a 30 de julio de 2026.

CARLOS EDUARDO RAZO TOVAR

Firmado digitalmente por CARLOS EDUARDO RAZO TOVAR
Fecha: 2026.07.30 17:19:23 -05'00'

Mcs. Carlos Eduardo Razo Tovar
Director De Recursos Provincial
FISCALÍA PROVINCIAL DE COTOPAXI

Elaborada por:	Dra. Jenny Rodriguez Loachamin	Analista Prov. Adm. Finan. 1
Revisada por:	Mcs. Carlos Eduardo Razo Tovar	Director de Recursos Provincial
Aprobada por:	Mcs. Carlos Eduardo Razo Tovar	Director de Recursos Provincial